

1502725-58.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO

PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO

FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas

diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II

- Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502725-58.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2234862/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 19910703 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2670/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2234862 -

08º D.P. CAMPINAS, 2670/21/942 - 08º D.P. CAMPINAS, 2234862/2021 - 08º D.P.

CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLER ROGERS GONÇALVES MAIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Willer Rogers Gonçalves Maia e Marcela Rosa Correa, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos em concurso material, bem como Willer Rogers Gonçalves Maia também pelo delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 13h00min, na Rua Antônio Arnaldo Albergária Pereira, nº. 526, Chácara Três Marias, nesta

cidade e comarca de Campinas/SP, os réus, juntamente com o adolescente "M.H.C.", todos previamente ajustados entre si e agindo com unidade de desígnios, cada um fazendo sua ação a do outro, subtraíram para todos, mediante emprego de arma de fogo, uma bolsa com cartões bancários e um molho de chaves de "L.C.S.", bem como o veículo Renault/Logan, placas FGJ-7957, pertencente a "B.A.S.S.", vitimando, ainda, "L.R.C.".

Consta também que os réus, previamente ajustados entre si e agindo com unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente "M.H.C.", com ele praticando o delito acima descrito.

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o réu Willer Rogers Gonçalves Maia atribuiu-se de falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Auto de prisão em flagrante (págs. 06/07); auto de reconhecimento de pessoa (págs. 12, 13 e 14); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 28/33) e auto de exibição e apreensão (pág. 34).

Por decisão proferida em 09 de setembro de 2021 (págs. 111/113), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (pág. 147 e pag. 148), o que fizeram por meio da Defensoria Pública (págs. 269/272).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, após, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição dos acusados. Em caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão em relação ao acusado Willer e regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição, apreensão e entrega.

De mesma sorte, a autoria restou inconteste ante toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima L.C.S, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, foi entregar seus documentos em uma empresa que seria contratada, pegando carona com seu cunhado e irmã, quando, ao retornarem, foram abordados por três indivíduos, sendo eles dois homens e uma mulher, visto que, ao descerem do veículo, deixou sua bolsa no interior deste, a qual estava seu documento RG, três cartões bancários e um molho de chaves. Por fim, alegou que reconheceu as pessoas que lhe assaltaram.

Em juízo, reconheceu os acusados como sendo os autores do delito em questão. Ainda, quanto aos fatos, esclareceu que estava com seu cunhado e sua irmã, quando foram abordados por uma mulher, um homem e um menor de idade. Que na ocasião deixou seus pertences no interior do veículo e desembarcou do automóvel. Ademais, relatou que a acusada exigiu com autoridade que descesse do carro, esclarecendo ainda que seu cunhado foi agredido pelo indivíduo menor de idade. Logo em seguida, passou mal com todo o ocorrido. Ainda, alegou que o indivíduo que pediu para que todos descessem do veículo estava armado. Na ocasião, subtraíram seus documentos e os documentos de sua irmã, além dos celulares. Outrossim, informou que a polícia demorou cerca de 10 minutos para recuperar o veículo e que as pessoas detidas eram as mesmas que haviam praticado o delito. Por fim, alegou que não recuperou seus pertences.

A vítima B.A.S.S, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, junto com sua namorada e cunhada, foi até uma empresa e, ao retornar, avistou três pessoas andando na pista, razão pela qual reduziu a velocidade, quando um sujeito tirou uma arma da cintura, veio na direção da porta do motorista e ordenou que

todos descessem do veículo. Ainda, alegou ter visto mais um homem e uma mulher, visto que o indivíduo que aparentava ser menor de idade também lhe rendeu e anunciou o assalto, oportunidade em que os três indivíduos embarcaram no automóvel e empreenderam fuga, visto que, na ocasião, a mulher apenas adentrou o veículo, ficando a alguns metros quando da abordagem, não tendo contato com esta. Ademais, informou que chamou a polícia militar e, cerca de 10 minutos depois, estes compareceram no local e, logo depois, retornaram exibindo a fotografia de um dos indivíduos, visto que, posteriormente, lograram êxito em localizar os outros dois indivíduos envolvidos. Por fim, reconheceu todos os três indivíduos como sendo os autores do delito em questão.

Em juízo, reconheceu ambos os acusados como sendo os autores do delito em questão. Ainda, declarou que, na data dos fatos, estava levando sua cunhada para entregar seus documentos em uma empresa, quando, ao retornar, foi abordado por três indivíduos, um homem mais velho, um garoto e uma menina. Que o homem mais velho apresentou uma arma. Na ocasião, ao avistar os indivíduos, reduziu a velocidade quando o homem apontou a arma na direção do veículo. O roubador se dirigiu até a lateral da porta do motorista, razão pela qual entregou o veículo. Ademais, relatou que a acusada abriu a porta do carro e exigiu que sua cunhada saísse do automóvel. Outrossim, declarou que foi agredido pelo indivíduo menor de idade, ao qual tentou lhe dar um soco. Que teve seu celular e o celular de sua namorada subtraídos. Que os celulares estavam próximo ao local dos fatos. Ainda, informou que perdeu a chave do veículo, porém também a recuperou. Que a bolsa de sua cunhada também foi subtraída. Por fim, alegou ter visto a arma.

A vítima L.R.C, em sede administrativa, reconheceu os acusados como os autores do crime. Declarou que, na data dos fatos, junto com seu namorado e irmã, dirigiu-se até uma empresa em que sua irmã seria contratada, quando, ao retornaram, foram surpreendidos por três pessoas, dois homens e uma mulher. Na ocasião, um dos homens parou na frente do veículo de seu namorado e puxou uma arma de fogo, oportunidade em que foram retirados do interior do automóvel e os três indivíduos embarcaram e empreenderam fuga. Ademais, informou que chamou a polícia militar chegou ao local cerca de 10 minutos depois do roubo. Que a polícia retornou exibindo a fotografia de um dos indivíduos e que posteriormente lograram êxito em localizar os outros dois roubadores.

Em juízo,

O adolescente infrator M.H.C., ouvido exclusivamente em sede administrativa, declarou que, na data do fato, encontrou-se com um casal e resolveram assaltar algum carro, visto que o indivíduo lhe deu um simulacro de arma de fogo e, assim, assaltaram um veículo Logan, cor cinza. Alegou não saber o nome do casal. Por fim, quando da abordagem, alegou que ambos os policiais lhe enforcaram e pisaram em seu pé.

A testemunha Rafael Gonçalves Mangolini, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, estava em patrulhamento pelo bairro Via Norte, quando foi acionado, via COPOM, acerca de um roubo de veículo, qual seja, um Logan, cor cinza, placas FGJ-7957, em mesmo bairro, praticado por três indivíduos, sendo eles, dois homens, ao qual um deles aparentava ser menor de idade, e uma mulher. Ainda, relatou que, após ser notificado, pelo local dos fatos, visualizou o carro indicado estacionado e um indivíduo que aparentava ser menor de idade e que possuía as mesmas características descritas pelo COPOM, razão pela qual realizou-se a abordagem. Na ocasião, ao ser questionado, o menor Matheus confessou a prática delitiva, visto que, inclusive, indicou seu cunhado como sendo o outro envolvido na ação, porém nada informou sobre a suposta mulher envolvida. Logo em seguida, a irmã de Matheus, Flávia, foi contatada sobre o ocorrido. Ademais, relatou que foi realizado contato com o proprietário do veículo subtraído, e este, acompanhado das outras duas vítimas, compareceu no local onde o veículo havia sido localizado e reconheceu, sem sobra de dúvida, o menor como sendo um dos autores do delito. Já na delegacia, compareceu Flávia, irmã de Matheus, visto que esta solicitou ver as imagens do crime, gravadas por um terceiro não identificado, e, dessa forma, reconheceu seu irmão Matheus, seu ex-marido Paulo, bem como sua irmã Marcela como sendo os autores do delito. Dado tais reconhecimentos, as equipes da 5ª Cia foram

notificadas e, junto com o apoio do Comando Força, intensificaram o patrulhamento e lograram êxito em localizar Paulo e Marcela.

Em juízo, declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando foi notificado acerca de um roubo praticado por três indivíduos, um menor de idade, um maior de idade e uma mulher. Que após notificação, intensificou o patrulhamento pela área, quando avistou um veículo estacionado e um indivíduo ao seu lado, ao qual aparentava ser menor de idade e possuía características semelhantes com aquelas descritas pelo COPOM, razão pela qual realizou abordagem. Na ocasião, o indivíduo foi identificado como Matheus que, ao ser questionado, confessou sua participação no delito, indicando informalmente seu cunhado Paulo como sendo o outro envolvido, não informando nada acerca da mulher. Logo em seguida, a irmã de Matheus compareceu na delegacia e identificou todos os envolvidos no delito, qual seja, seu ex-namorado Paulo, sua irmã Marcela e seu irmão Matheus, sendo que, com as características por ela informadas, outra equipe encontrou os acusados, conduzindo-os até a delegacia. Realizada a coleta de digitais do acusado, soube tratar-se da pessoa de Willer, procurado por outro delito. Ainda, esclareceu que as vítimas reconheceram todos os envolvidos e que nenhuma arma foi apreendida.

Outrossim, informou que, questionados, Willer negou os fatos e Marcela alegou que somente havia entrado no automóvel e não sabia o que estava acontecendo. Por fim, alegou que, quando abordado, o acusado identificou-se com o nome Paulo.

A testemunha Diego Leonardo de Mello Lima, policial militar, ouvida exclusivamente em sede administrativa, narrou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o apresentado por seu colega de farda.

O acusado Willer Rogers Gonçalves Maia, perante autoridade policial, declarou que, na data do fato, dirigiu-se até a padaria e acabou sendo abordado pelos policiais. Ainda, alegou ser namorado de Flávia, visto que Matheus é seu cunhado. Ademais, negou ter roubado o veículo, posto que estava em sua casa e somente foi até a padaria, visto que, caso tivesse roubado, não estaria na rua. Alegou ser Marcela sua cunhada. Por fim, informou que deu o nome de seu irmão, uma vez que estava sendo procurado pela justiça, evidenciando ainda que todos lhe chamam de Paulo, pois este é o nome de seu pai e, por isso, todos lhe chamam de "Paulinho".

Em juízo, declarou que saiu da penitenciária de Mirandópolis no dia 18 de maio durante a "saidinha" e acabou ficando na rua. Ainda, quanto aos fatos, alegou que saiu com seus cunhados Marcela e Matheus, sendo que estes não sabiam de sua pretensão de praticar o roubo. Na ocasião, pegou um pedaço de ferro e, ao avistar um veículo, o abordou. Ademais, relatou que pegou o pedaço de ferro, sendo que o motorista reagiu, partindo para cima, e acabou por avistar que o objeto em sua mão não era uma arma. Outrossim, esclareceu que Marcela permaneceu do lado de fora do veículo, visto que não sabia o que estava acontecendo, oportunidade em que lhe pediu para adentrar o veículo. Esclareceu ainda que estava na frente de uma padaria, quando foi abordado, sendo que os policiais mostraram uma foto de seu cunhado e perguntaram se o conhecia, porém negou, razão pela qual apresentou-se com o nome de seu irmão, uma vez que estava sendo procurado pela justiça. Por fim, negou a participação de Marcela. Aduziu não ter mexido nos pertences da vítima e que deixou os celulares em um local próximo ao veículo.

A acusada Marcela Rosa Correa, em sede administrativa, declarou que foi abordada em sua residência, visto que, na manhã da data dos fatos, saiu junto com seu irmão Matheus, ao qual alegou que sairia para fumar maconha, sendo que durante o trajeto encontraram-se com Paulo, seu cunhado e ex-namorado de sua irmã Flávia, e continuaram andando, porém, em dado momento, ambos os homens renderam uma vítima e subtraíram um veículo de cor cinza. Alegou que não sabia acerca do roubo. Ainda, declarou acreditar que seu irmão planejou o delito, porém não possuía ciência de tais fatos, uma vez que ficou sem reação e desesperada no momento dos fatos, oportunidade em que Paulo lhe ordenou que entrasse no veículo. Ademais, informou que permaneceu de longe no momento da abordagem das vítimas e acabou entrando no carro, porém ficou quieta, sem falar com as vítimas. Por fim, alegou que foi direto para a casa e seu irmão permaneceu com o carro na rua.

Em juízo, declarou que estava presente no momento dos fatos, porém não praticou o delito em questão. Disse que saiu com seu cunhado e irmão e ao passarem por uma

ponte, seu cunhado alegou que faria um "negócio". Instantes depois, viu seu cunhado "dando voz de assalto". Que ficou sem reação e continuou andando, quando avistou as três vítimas descendo do veículo, razão pela qual, sem saber como agir, adentrou o automóvel por pedido de seu cunhado. Ademais, ressaltou não ter se dirigido às vítimas e que somente entrou no automóvel quando os ofendidos já haviam descido. Na oportunidade, a vítima que conduzia o veículo tentou pegar o simulacro da mão de seu cunhado, razão pela qual seu irmão reagiu e tentou agredir a vítima.

Desembarcou do veículo cerca de dois minutos depois, foi até sua residência. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado os delitos imputados aos réus. Em relação ao crime de roubo, friso, ainda, que deve ser reconhecido o concurso formal de delitos, porquanto, mais de uma vítima teve seu patrimônio vulnerado. Ressalte-se que, não obstante não conste na capitulação, não há necessidade de aditamento da denúncia.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que os réus, juntamente com o adolescente M.H.C., todos previamente ajustados entre si e agindo com unidade de desígnios, cada um fazendo sua ação a do outro, subtraíram para todos, mediante emprego de arma de fogo, uma bolsa com cartões bancários e um molho de chaves de "L.C.S.", bem como o veículo Renault/Logan, placas FGJ-7957, pertencente a "B.A.S.S.", vitimando, ainda, "L.R.C.".

Neste azo, a acusação aos indivíduos encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar os réus da prática do delito em questão. Ou seja, tratando-se de pessoas idôneas, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderia imaginar que elas mentiriam em juízo e acusariam indivíduos inocentes.

Nesse sentido, insta consignar que as vítimas atestaram claramente toda a ação delitiva, inclusive, reconheceram os réus, sem sombra de dúvida, como sendo os autores do delito em apreço, tanto na fase inquisitiva, através do auto de reconhecimento pessoal (págs. 12, 13 e 14), quanto em juízo.

Ao contrário do que aduz a defesa, resultou clara a autoria em relação a Marcela diante dos relatos das vítimas, seja apoiando a ação do comparsa Willer, seja determinando enfaticamente às vítimas que elas saíssem do veículo.

A vítima foi enfática ao afirmar que a ré, com autoridade, determinou que ela saísse do carro.

Oportuno esclarecer que o vídeo juntado, apesar de mostrar a ré Marcela um pouco distante, apenas captou apenas uma parte do ocorrido e é possível observar que a ré então entra no carro, não sendo possível verificar a saída da vítima, posto que saiu do outro lado do carro.

Nesse passo, deve se reconhecer, a validade das palavras da vítima, ou seja, que ainda que de início não houvesse unidade de desígnios, no decorrer da ocorrência a ré anuiu ao propósito dos demais, porquanto, ingressando no carro, determinou que a vítima saísse, agindo com autoridade e impondo-lhe medo.

Ressalte-se, ao reconhecerem os réus como autores do roubo, em ambas as fases da persecução penal, não há motivos para acreditar que as vítimas imputariam, falsamente, um crime a pessoas desconhecidas, nada obstante, quando presentes os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como foi, é prova cabal e segura capaz de ensejar o decreto condenatório, mormente quando em conformidade com os demais meios de prova e não é coligado nos autos nenhuma arguição que evidencie quaisquer vícios no reconhecimento.

Não obstante: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, destaca-se que as declarações das vítimas são coerentes e encontram-se em harmonia umas com as outras, bem como em consonância com as demais versões

apresentadas e com os elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, anote-se que, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois "os servidores públicos, inclusive investigadores de polícia, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54) E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório"(RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Por sua vez, os acusados não apresentaram qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-los de sua responsabilidade.

Ainda que o acusado Willer tenha confessado o roubo, negou que a acusada Marcela e o adolescente infrator soubessem do delito em questão.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange às causas de aumento de pena, referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas no §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, restaram igualmente reconhecidas, uma vez que comprovadas pelas palavras das vítimas, testemunhas, bem como pelos demais elementos que dos autos constam.

Destaca-se que, não obstante a arma de fogo não ter sido encontrada, tal fato não é suficiente para o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, uma vez que, como dito anteriormente, a palavra da vítima é suficiente para a caracterização da causa de aumento, ainda que não encontrado o armamento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada.2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova.4. Writ denegado. E, ainda: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato

apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP.

DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não há como se conhecer do mandamus no ponto em que pretende o afastamento da majorante do concurso de pessoas, visto que a questão não foi objeto de exame pelo Tribunal apontado como coator, até mesmo porque não fora suscitada pela defesa, sob pena de indevida supressão de instância. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MAIS DE UM BEM JURÍDICO ATINGIDO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. Evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como caracterizado o concurso formal, e não a hipótese de crime único. Precedentes. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE BENS SUBTRAÍDOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício, a imposição do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, o Colegiado a quo concluiu de modo fundamentado quanto à necessidade do regime inicial fechado, haja vista a gravidade concreta do delito cometido, considerando as circunstâncias em que foi perpetrado - subtraída quantidade considerável de bens, aliadas à reincidência do paciente, não havendo ilegalidade a reparar. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 372615 / SP HABEAS CORPUS 2016/0253022-7).

Outrossim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas restou de igual sorte comprovada, uma vez que a ação foi realizada pelos acusados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios com o adolescente "M.H.C.", fato que restou incontroverso.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima. Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento

jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013). Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)). Por fim, cumpre ressaltar que o crime foi praticado em concurso formal, porquanto em uma única conduta, os réus subtraíram bens pertencentes a dois patrimônios distintos.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime único.Writ denegado. (STJ – Habeas Corpus HC 148447 MG 2009/0186385-6, Data da Publicação: 26 de abril de 2010) Reitera-se ainda que a empreitada criminososa dos acusados não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança. Quanto ao delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente: O conjunto probatório ainda permite inferir que os réus, previamente ajustados entre si e agindo com unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente "M.H.C.", com ele praticando o delito acima descrito. Neste azo, como dispõe o caput do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90: Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Salienta-se que o delito em questão é formal, sendo irrelevante prova de que houve efetivo desvirtuamento do adolescente.



O Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento ao editar a Súmula 500, que é seguinte o teor: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Outrossim, consolidada está a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a questão: "Corrupção de menor Crime formal Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente Entendimento Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça Consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corrompe ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça. Roubo e corrupção de menores Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de policiais e dos menores envolvidos Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto autoria dolo" (grifei) (TJ-SP-APL00384208020078260050 SP 0038420-80.2007.8.26.0050, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 24/04/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2014).

Por sua vez, os acusados não apresentaram qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-los de sua responsabilidade.

Quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal:

O conjunto probatório também permite inferir que o réu Willer atribuiu-se de falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Conforme preleciona o legislador no texto legal do artigo 307: "Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem (...)".

Neste azo, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal supracitado, uma vez que o acusado se apresentou com outro nome para não sofrer qualquer responsabilidade criminal.

Nesse sentido: "extrapola os limites legais quem, a pretexto de autodefesa, tenta ocultar sua verdadeira identidade mediante atribuição de nome falso. Por outras palavras, o exercício constitucional da ampla defesa não compreende o direito de esconder sua identidade e seus dados qualificativos. O princípio da autodefesa consiste apenas na prerrogativa do preso de mentir, permanecer calado e não se auto incriminar em relação ao fato, mas não em relação a seus dados qualificativos e identificadores" (TJSP, Apelação Criminal nº 0058400-37.2012.8.26.0050, Relator Dr. Zorzi Rocha, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 20/09/2018, v.u.).

Outrossim, conforme dito anteriormente, não se vislumbra intenção dos policiais militares em atuarem de forma a prejudicar o acusado, posto que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

No mais, ao contrário do que aponta a defesa, não há que se falar em ausência de dolo específico, uma vez que o acusado somente almejou manter sua liberdade. Ora, o réu tem o direito de calar a verdade, de fugir e, inclusive, até de mentir quanto à prática do crime que se lhe imputa, mas jamias o de falsear a própria identidade e envolver o nome de terceiro.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM O FITO DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA TÍPICA NÃO AFASTADA PELO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA (ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Atribuir-se falsa identidade com o fito de acobertar maus antecedentes perante a autoridade policial consubstancia fato típico, porquanto não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal. 2. Precedentes: RE 561.704-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 02/04/2009; HC 92.763, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 24/04/2008; HC 73.161, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 03/09/1996; HC 72.377, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 30/06/1995 3. Agravo regimental desprovido." (STF, RE 639732 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, publicado em 13/09/2011, pág. 279). – grifo meu.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Data vênua aos esforços da Defesa, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Para o réu Willer Rogers Gonçalves Maia:

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos delitos, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 0009420-50.2009.8.26.0281 – págs. 69/70), o comportamento agressivo do réu que agrediu fisicamente uma das vítimas e estava foragido

Na segunda fase, considerando a reincidência específica (proc. 0009419-65.2009.8.26.0281 – pág. 69), majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, para cada um dos delitos. Não há atenuantes a serem observadas. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, porquanto o réu admitiu um roubo simples, negando as qualificadoras reconhecidas, de sorte que não faz jus ao reconhecimento do benefício. A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço). Após, em relação ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/6 (um sexto), resultando em 16 (dezesesseis) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente". Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por dois, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva em 16 (dezesesseis) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, tendo em vista os maus antecedentes do acusado e por star foragido (proc. 0009420-50.2009.8.26.0281 – págs. 69/70).

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência (proc. 0009419-

65.2009.8.26.0281 – pág. 69), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Quanto ao delito previsto no artigo 307, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 0009420-50.2009.8.26.0281 – págs. 69/70).

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência (proc. 0009419-65.2009.8.26.0281 – pág. 69), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Para a ré Marcela Rosa Correa:

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos delitos, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis em relação à acusada.

Na segunda fase, levando em consideração a menoridade, mas tendo em vista que a pena não pode ir aquém do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço). Após, em relação ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/6 (um sexto), resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: “No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente”. Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por dois, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis em relação à acusada.

Na segunda fase, levando em consideração a menoridade, mas tendo em vista que a pena não pode ir aquém do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR os réus:

1)- WILLER ROGERS GONÇALVES MAIA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; bem como ao cumprimento de pena privativa de liberdade 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, por infração ao artigo 307 do Código Penal.

2)- MARCELA ROSA CORREA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; bem como ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, por infração ao artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As penas deverão ser somadas na forma do artigo 69, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena dos acusados, ante o quantum de pena aplicada e periculosidade do delito cometido. Cumpre esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. “Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade.” (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016). O réu Willer não poderão recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu Willer na prisão em que se encontra.

A ré Marcela poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu solta durante a instrução.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração em relação ao acusado, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: “Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade , autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.” (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito, bem como a reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu Willer.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA